

1500167-77.2022.8.26.0581

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Magistrado: JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... das fls. 37-39.

Nesse sentido, o TJ-SP:

"Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente preso preventivamente durante todo o processo e que acabou sendo condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade sob a alegação de ainda estarem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500167-77.2022.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500167-77.2022.8.26.0581

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2037425/2022 - DEL.DEF.MUL. SÃO MANUEL, 16919083 - DEL.DEF.MUL. SÃO MANUEL, 35/22/223 - DEL.DEF.MUL. SÃO MANUEL, 36/22/223 - DEL.DEF.MUL. SÃO MANUEL, 2037425 - DEL.DEF.MUL. SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TÚLIO SICCHIERI

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Vistos.

TÚLIO SICCHIERI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por duas vezes, no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, na forma do art. 71, caput, do Código Penal; no artigo 157, caput; e no artigo 147, caput, c/c art. 61, II, "e" (contra ascendente) e "f" (violência contra mulher), todos do código penal, tudo na forma do art. 69, caput, do mesmo Código, obedecidas as disposições da Lei 11.340/2006, porque, supostamente, em 07 de fevereiro de 2022, por volta das 16h18min, na Avenida Cirílo

Nicolini, nº 201, Jardim Melita, nesta cidade e comarca de São Manuel, Túlio Siccheri, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua genitora Marina de Almeida Costa, ao retornar ao lar que fora afastado e passar a perturbar a vítima querendo adentrar na residência. Consta, também, que em 09 de fevereiro de 2022, por volta das 08h00min, na Avenida Círiilo Nicolini, nº 201, Jardim Melita, nesta cidade e comarca de São Manuel, o réu, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua genitora, ao retornar ao lar que fora afastado e passar a perturbar a vítima querendo adentrar na residência. Consta, ainda, que em 09 de fevereiro de 2022, na mesma situação fática-temporal, o acusado subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, o aparelho de telefone celular, pertence à vítima. Consta, por fim, que em 09 de fevereiro de 2022, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, Túlio ameaçou a vítima, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, com violência contra a mulher na forma da lei específica.

A denúncia foi recebida em 09/02/2022 às fls. 37/39.

Foi decretada a prisão preventiva do réu às fls. 37/39 e mandado foi cumprido às fls. 48/50.

Em audiência de custódia, foi mantida a prisão preventiva do réu (fls. 66/67).

O réu foi devidamente citado (fls. 78), e apresentou resposta à acusação às fls. 95/96.

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 98/99), oportunidade em que se designou a audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual.

Por meio dos autos n. 1500020-51.2022.8.26.0581, houve o deferimento do pedido apresentado pela vítima. A decisão foi proferida em 07 de janeiro de 2022, com prazo de validade de 180 dias.

Durante audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, a d. representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da pretensão penal, para o fim de o réu ser condenado pelos crimes de roubo e descumprimento de medidas protetivas.

A d. defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado em relação a todos os crimes imputados na denúncia. Subsidiariamente, a defesa requereu a conversão de pena privativa de liberdade em medida de segurança de internação.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

De pronto, anoto que o feito versa sobre delitos praticados no âmbito doméstico, pois a vítima é genitora do acusado, do gênero feminino, e em contexto de hipossuficiência e vulnerabilidade, donde se extrai a aplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Com efeito, afere-se a vulnerabilidade da vítima do pleito de concessão de medida protetiva, deferido às fls. 22/24, a indicar a sua fragilidade física e psíquica, e, não bastasse, "a presunção de hipossuficiência da mulher, a implicar a necessidade de o Estado oferecer proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade existente, constitui-se em pressuposto de validade da própria lei. Vale ressaltar que, em nenhum momento, o legislador condicionou esse tratamento diferenciado à demonstração dessa presunção, que, aliás, é ínsita à condição da mulher na sociedade hodierna" (STJ, REsp 1416580/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 15/04/2014).

Quanto à materialidade dos crimes de descumprimento de medida de protetiva e roubo cometidos em 09 de fevereiro, verifica-se que essa restou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência nº 35/2022 e 36/2022 (fls. 11/16); termos de declaração (fls. 17/18, 20 e 21); concessão de medidas protetivas (fls. 22/24); relatório final (fls. 30/31); além da prova oral colhida.

Já no que toca ao crime de medida protetiva do dia 07 de fevereiro e de ameaça, entendo que não foram colhidas provas suficientes à sua demonstração, tendo em vista que a vítima não soube relatar com precisão o ingresso do réu em sua residência do referido dia, bem como não relatou a existência de ameaça verbal, já

que informou que o réu tapou sua boca enquanto empregava de violência para subtrair seu celular.

Assim, seja porque a vítima não relatou a existência de ameaças verbais, seja porque a grave ameaça também integra o tipo do art. 157 do CP, entendo ser caso de absolvição do réu quanto ao delito do art. 147 do CP, eis que não comprovada a materialidade e para o fim de se evitar odioso "bis in idem".

De outro lado, a prova se revela idônea para demonstrar a autoria dos demais crimes, haja vista que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são suficientes para denotar que o réu, de fato, violou a proibição contida em ordem judicial e subtraiu o celular da vítima mediante emprego de violência.

Senão, vejamos:

Em juízo, vítima declarou que o réu ingressou em sua residência sem autorização, violando medidas protetivas, e se dirigiu até seu quarto, momento em que o réu tampou a boca da vítima e pegou o seu celular. Que não sofreu com ameaças. Que não recorda se o réu lhe pediu dinheiro. Que o réu entrava a todo tempo em sua casa e que a vítima pedia para o réu ir embora, sendo ignorada.

Assim, em que pese os argumentos apresentados da valorosa defesa, verifica-se que o réu ingressou na residência da vítima sem autorização e se utilizou de violência e grave ameaça, tomando o celular da vítima e tapando sua boca para que não chamasse ajuda, de forma que o delito de roubo restou consumado, ante a inversão da posse do celular em favor do acusado.

Vale notar que a palavra da vítima em crimes dessa natureza reveste-se de elevada carga probante, porquanto, além de ficarem restritas às partes da relação conjugal ou do ambiente doméstico, tais condutas costumam ser praticadas na clandestinidade. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ e do E. TJSP:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

Apelação - Condenação por lesões corporais leves - Recurso defensivo - Pedido de absolvição por legítima defesa e falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Declarações da vítima que encontram ressonância no laudo pericial - Palavra da vítima que goza de especial relevância nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar - Precedentes - Ausência de demonstração da alegada legítima defesa - Condenação de rigor - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501423-80.2019.8.26.0348; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2021; Data de Registro: 05/04/2021)

Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo, ambas guardas municipais atuantes na Patrulha da Maria da Penha, informaram ter atendido diversas ocorrências envolvendo o réu e a vítima e, em que pese não terem visualizado ao réu em flagrante descumprimento de medida protetiva, relataram ser costumeiro receber chamados da vítima e vizinhos em razão do tratamento dispensado pelo réu à sua genitora. Já o réu, em juízo, disse que estava usando drogas na data dos fatos e que passou 17 dias morando na rua. Que não ia constantemente para casa e que morava dentro do seu veículo. Que ficou internado na casa Pio. Que foi acolhido por sua genitora por necessidade. Que em uma madrugada sua mãe se assustou porque o réu entrou em sua residência, motivo pelo qual o réu tomou o celular de suas mãos. Que morava no local e que nunca roubou a sua mãe. Que no dia 09 de fevereiro retornou à residência apenas fazer suas necessidades. Que na data dos fatos não pediu dinheiro para a sua mãe.

Em que pese a alegação do réu de que não praticou os delitos, fato é que, ciente das medidas protetivas, ingressou na residência de sua genitora e tomou o celular de sua mão, não sabendo esclarecer com precisão o motivo da conduta, de modo que a versão da vítima, coesa e firme no sentido de ter sido vítima de roubo, merece prevalecer no presente caso.

A alegação de que o réu não tinha dolo de descumprimento das medidas protetivas não encontra amparo legal e jurisprudencial, pois, tendo sido delas intimado, ainda que tivesse o consentimento de sua genitora, deveria respeitar ordem vigentes emanada pelo Poder Judiciário e, se for o caso, requerer à vítima que pedisse a revogação das medidas.

Anoto, ainda, que o suposto consentimento da vítima com o ingresso do réu em sua residência não afasta a tipicidade da conduta do réu, uma vez que, ciente da medida e durante a sua vigência, violou deliberada e voluntariamente a ordem judicial proferida pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

"DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA - ACOLHIMENTO - INFRAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS - O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO TORNA LÍCITO O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DOLOSO VERIFICADO - SURSIS REVOGADO, POR SER MEDIDA MAIS GRAVOSA PARA O ACUSADO - RECURSO PROVIDO." (TJ-SP - APR: 15050246520198260196 SP 1505024-65.2019.8.26.0196, Relator: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 08/03/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2021)

Assim, restou plenamente caracterizado que o réu, em nítida violação de medidas protetivas, praticou crime de roubo, utilizando-se de violência em face de sua genitora para consumir o seu intento e subtrair o celular da vítima, de modo que sua condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena:

Do crime de roubo

Na primeira fase, a culpabilidade do réu, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não é acentuada a ponto de merecer exasperação da pena-base; o réu não registra maus antecedentes (Súmula 444, STJ) não há elementos concretos no feito que permitam fazer um juízo desfavorável quanto sua conduta social e personalidade; motivos normais ao tipo; o delito foi praticado em circunstâncias normais ao tipo; as consequências são desfavoráveis, pois a conduta do réu trouxe evidentes prejuízos psicológicos à vítima, que relatou estar em tratamento médico em razão dos seguidos atos de violência no âmbito familiar praticados pelo réu; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do tipo penal. Fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas "e" e "f", do Código Penal. Fixo a pena provisória em 5 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva pelo crime de roubo em 5 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Do crime de descumprimento de medida protetiva

Na primeira fase, a culpabilidade do réu, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não é acentuada a ponto de merecer exasperação da pena-base; o réu não registra maus antecedentes (Súmula 444, STJ) não há elementos concretos no feito que permitam fazer um juízo desfavorável quanto sua conduta social e personalidade; motivos normais ao tipo; o delito foi praticado em circunstâncias normais ao tipo; as consequências são desfavoráveis, pois a conduta do réu trouxe evidentes prejuízos psicológicos à vítima, que relatou estar em tratamento médico em razão dos seguidos atos de violência no âmbito familiar praticados pelo réu; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do tipo penal. Fixo a pena-base em 03 meses e 10 dias de reclusão.

Na segunda fase, não há causas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas majorantes ou minorantes.

Fixo a pena definitiva em 03 meses e 10 dias de detenção.

Os crimes ocorreram em concurso material, eis que foram praticados pelo réu mediante mais de uma ação, devendo, assim, ser aplicada a regra do artigo 69, do Código Penal, que determina a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que haja incorrido o agente.

Assim, fica a pena privativa de liberdade definitivamente fixada em 5 anos de reclusão e 15 dias-multa e 03 meses e 10 dias de detenção.

Reconhecido o concurso material de delitos cujas penas cominadas têm natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma, já que não podem ser somadas as penas em face da incompatibilidade de benefícios e de suas execuções (CPP, art. 681).

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP, considerando a quantidade da pena.

Tendo sido o delito cometido com grave ameaça e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP e da Súmula n.º 588 do STJ.

Descabe o sursis penal, em razão do montante da reprimenda (art. 77, caput, do CP). O réu responde ao processo preso, sendo que o regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, visto que a reprimenda aplicada nesta sentença é mais benéfica que a prisão cautelar determinada na decisão das fls. 37-39.

Nesse sentido, o TJ-SP:

“Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente preso preventivamente durante todo o processo e que acabou sendo condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade sob a alegação de ainda estarem presentes os requisitos da custódia cautelar. Decisão do juízo a quo que não foi capaz de apresentar justificativas adequadas para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Isto porque, uma vez estabelecido na condenação que o regime de início de cumprimento de pena será o semiaberto, torna-se incompatível e desproporcional, manter o paciente segregado cautelarmente até o trânsito em julgado, mesmo sob a alegação de que ainda estão presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva. Respeito à proporcionalidade. Ordem concedida com imposição de medidas cautelares.” (TJ-SP - HC: 20378927420218260000 SP 2037892-74.2021.8.26.0000, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 19/03/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021) Dessa forma, revogo a prisão cautelar e concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, desde que cumpridos as seguintes condições: a) proibição de frequentar bares, boates ou qualquer outro estabelecimento de má reputação; b) proibição de ausentar-se da Comarca onde residem por lapso superior a 08(oito) dias, sem autorização do Juízo; c) recolher-se em seu domicílio das 22:00 às 06:00 da manhã, exceto se estiverem trabalhando; d) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades e, ainda, comunicar o Juízo, qualquer mudança de endereço que ocorra.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR TÚLIO SICCHERI, já qualificado, pela prática do crimes previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e no artigo 157, caput; c/c o art. 61, II, “e” (contra ascendente) e “f” (violência contra mulher), todos do código penal, tudo na forma do art. 69, “caput”, do mesmo Código, obedecidas as disposições da Lei 11.340/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 15 dias-multa e 03 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Deixo de arbitrar indenização mínima às vítimas (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), diante da ausência de pedido expresso nesse sentido, em observância aos princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa, consoante jurisprudência do STJ.

Mantenho as medidas protetivas fixadas às fls. 09/11, pois as considero necessárias à integridade física e psíquica das vítimas, considerando, ainda, que a vítima disse, em juízo, se sentir ameaçada pelo réu.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP.

Comunique-se à vítima, conforme arts. 201, § 2º, do CPP e art. 21 da Lei n.º 11.340/2006.

Após o trânsito em julgado:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
- b) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- c) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- d) expeça-se guia de execução.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

São Manuel, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA